ދބދ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޖުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 01:50 ހާއިރުކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި ބައިވެރިވެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ކޯޓު ބޭރުގައިވާ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ސައިކަލުތަކުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޭރު / މާލެ، އަބްދުލްމުޙްސިނުގެ ބޮޑުކޮށް ގައިގެ އެހެން ބައިތަކަށް ހަތިޔާރަކުން ބަދަލުކުރާ ބޮލުގައި ޖަހާލުމަކަށް ދިނެވެ. މި ޙާދިސާގެ ސަބަބުން އަބްދުލްމުޙްސިނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާ ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:40 ހާއިރުކަންހާއިރު އަބްދުލްމުޙްސިނު ނިޔާވިއެވެ. މި ޙާދިސާ ހިނގާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ބެލިގެން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުލްމުޙްސިނުގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ (26 ސައްބީސް) ވާރިސުންފެސް ބޭނުންވެސް ޤިޞާޞް މަރުންމަރު ހިފުމަށް ކަމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައި، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ ޖެހުމަން 02 ޖުލައި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ޑިސެމްބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކުރު ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްސްޕޯސް ކުއްޖާ އެދޭކަން މައްސަލަ ބާތިލުކުރަން އެދުނުކަމުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމު 11 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ބާތިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޮގަސްޓު 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖަނަވަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދެވަނަ ފަރާތް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، އޭގެ ޚުލާޞާއަކީ، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށެއްކުރުމުގެ އެ ކުށެއް ކުރި މީހާއަށް ބާލިޣުވުމުގެ ދުވަހު، އެކަމު ކުށެއްގެ އަދަބެއް ޤާނޫނުން ގެންނަ ބަދަލުކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް، އެ މިހާރަކު ދޮންނާގޮތަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ.
2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުށްވެރިކޮށް ބަލައިގަނެވޭ ހައިކޯޓުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ސަބަބެއް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަދުލު އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މާދީ ހިނގައިދާ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލަ މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމުމަށް ނުވާނެ ކަމަށް ދެބަސްއެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ މެރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމާއި، އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ހުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން އެކަށޭނެ މަރުކަޒުގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއަށް އަންގައި، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ބުނެއްވި، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި، 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ހައްޤަކާނުލައި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ އުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވާ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.
2. ޒަމާނުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މިހެން މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންގާފައިވާ އުޤޫބާތް ޤަވާޢިދުން، ޒަމާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޤޫބާތަށް އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުޢުޤޫބާތު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތް ދޭނެ ޤާނޫނީގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސްތަކެވެ.
3. ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާކަން ސާބިތުވުމާ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަސްދުގައި ސާބިތުވާ ބަލާއިރު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި ބަލާނުލާ ސަބަބުތައް އޮތޯ ބެލުން ޖެހޭނެއެވެ.
4. ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި މީހާގެ ޢުމުރުގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރު ހިފުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލާ ފެތޭ ހިފުން ބާލިޣުވާ މީހުންނަށް، ދިން ބަލާގެ ބާލިޣުވުމާއި އަޤުލު މުކައްލަފުވުމާ މެދު ވެސް ބަލަންޖެހޭ މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރާކަމާ، އަދި ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވާނަމަ މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރާ ސަބަބެވެ.
5. މިއާދާ ޢުމުރުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަށް، ކުޑަކުދިންގެ އާންމު މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަމަށް، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުގައި ޙަޤީޤަތަކީ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ބަލާއިރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުއްޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިގަނޑު ބަސްގައި ގެންގުޅުނު ގޮތުގެ ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނީ ހާލަތުގައި ބަޔާންވެވެ ކުދިންނާއި، ދުނިޔޭގެ އެޤްރާރުތަކާ، މިއާދާރާނުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖާ" ނުވަތަ "ކުއްޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢިސްލާމީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި އަދި (ސ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެހެންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖަކު މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިގު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބުގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ޙާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް ބަލައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކުރަން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަޙުވީލު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 34 SC [2024] (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލު ކުރެވުނެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާކީކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާއި ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެއްވީމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުޙާ ނަންބަރު 9

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އއރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަޙްވީލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)